KAPITOLU 599

ATT DWAR IL-KREMAZZJONI

ATT biex jipprovdi dwar il-proċess ta' kremazzjoni ta' fdalijiet umani, inkluż il-proċessi relatati mal-liċenzjar ta' krematorji, kundizzjonijiet ta' kremazzjoni, reġistrazzjoni ta' kremazzjonijiet, u sabiex jipprovdi għall-affarijiet relatati u konnessi ma' dan.

25 ta' Ottubru, 2024*

ATT XVII tal-2019.

ARRANĠAMENT TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari	1 – 2
Taqsima II	L-Awtorità	3 – 5
Taqsima III	Tħaddim ta' Krematorji	6 – 13
Taqsima IV	Ir-Reġistru Nazzjonali tal-Kremazzjoni	14 – 17
Taqsima V	Kremazzjoni	18 – 25
Taqsima VI	Żamma jew Tifrix ta' Fdal ta' Kremazzjoni	26 – 30
Taqsima VII	Infurzar	31 – 32
Taqsima VIII	Appelli	33
Taqsima IX	Mixxellanji	34 – 38
Skeda I	Formula A– Applikazzjoni għall-Kremazzjoni	
Skeda II	Kodiċi ta' Prattika għall-Kremazzjoni	

TAQSIMA I
PRELIMINARI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar il-Kremazzjoni.

Tifsir.

2. Għall-għan ta' dan l-Att, għandu jkun japplika dan it-tifsir li ġej:

"applikant" tfisser il-persuna li tissottometti l-applikazzjoni għall-kremazzjoni;

"Ċertifikat ta' Kremazzjoni" tfisser id-dokument mogħti lill-applikant wara li ssir il-kremazzjoni;

"*columbarium*" tfisser struttura 'l fuq mill-art iddisinjata bl-iskop li jitpoġġew il-fdalijiet tal-kremazzjoni f'niċeċ;

"fdalijiet tal-kremazzjoni" tfisser kull fdalijiet umani li

Vide Avviż Legali 280 tal-2024.

jirriżultaw wara li titlesta kremazzjoni;

"fdalijiet umani" tfisser il-ġisem ta' persuna mejta, f'kull stat ta' dikompożizzjoni, u għall-iskop ta' dan l-Att, jinkludi wkoll trabi li jitwieldu mejta;

"inkjesta" tfisser inkjesta dwar mewt zoptu ta' persuna magħmula minn Maġistrat skont l-artikolu 551 tal-Kodiċi Kriminali;

Kap. 9.

"kamra tal-espożizzjoni" tfisser l-ispazju ġewwa l-krematorju maħsub għal ħin privat bejn l-eqreb persuna tal-mejjet u l-fdalijiet umani tal-mejjet;

"kontenitur tal-kremazzjoni" tfisser kull kontenitur jew kaxxetta li hija riġida, li ma tqattarx u ma ċċarċarx, tinħaraq, bijodegradabbli, u mhux tossika, li fiha l-fdalijiet umani jitpoġġew qabel il-kremazzjoni;

"kremazzjoni" tfisser il-proċess tekniku li jirriduċi l-fdalijiet umani fi fdalijiet ta' kremazzjoni, inkluż il-pulverizzazzjoni ta' dawn il-fdalijiet;

"materja barranija" tfisser kull oġġett, inkluż, iżda mhux limitat għal, protesi tal-ġisem, dentaturi, *bridgework* tas-snien, mili tas-snien, jew ġojjellerija misjuba fuq il-ġisem tal-mejjet;

"Ministru" tfisser il-ministru responsabbli għas-saħħa;

"operatur" tfisser il-persuna fil-pussess ta' liċenzja valida biex topera krematorju;

"qabar" tfisser sit ġewwa ċimiterju li huwa mibni għall-fini ta' dfin, u għall-iskop ta' dan l-Att, jinkludi wkoll oqbra privati;

"reġistru" tfisser ir-Reġistru tal-Kremazzjonijiet kif imfisser fl-artikolu 24;

"Reġistru Nazzjonali" tfisser ir-Reġistru Nazzjonali tal-Kremazzjoni kif imfisser fl-artikolu 14;

"Suprintendent" tfisser is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika, u tinkludi kull uffiċjal awtorizzat permezz ta' delega jew awtorizzazzjoni mogħtija;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva kif stabbilit permezz tal-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva;

Kap. 490.

"urna" tfisser kull reċipjent li jingħalaq iddisinjat għaż-żamma permanenti tal-fdalijiet tal-kremazzjoni.

TAQSIMA II
L-AWTORITÀ

3. (1) Is-Suprintendent huwa responsabbli għal kull materja li taqa' taħt dan l-Att. Awtorità responsabbli.

(2) Mingħajr preġudizzju għal kull funzjoni oħra mogħtija lis-Suprintendent skont kull liġi oħra, is-Suprintendent għandu l-funzjonijiet li ġejjin:

(a) jistabbilixxi *standards* biex jiżgura l-kwalità, sigurtà, u effikaċja tal-krematorji;

(b) jipproponi lill-Ministru kull regolamentazzjoni fir-rigward ta' krematorji;

(ċ) joħroġ, iġedded, jemenda, jissosspendi, jew jirrevoka liċenzji għall-operazzjoni ta' krematorji;

(d) jagħmel spezzjonijiet fir-rigward tal-operazzjoni u ż-żamma tal-krematorji, u jagħmel dak kollu neċessarju għall-iskop li tiġi rispettata kull dispożizzjoni ta' dan l-Att;

(e) jagħti parir lill-Ministru dwar kull materja marbuta mal-funzjonijiet tiegħu jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att; u

(f) iwettaq kull azzjoni li tista' tiġi preskritta.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-Att, is-Suprintendent għandu jimponi dawk il-miżati kif il-Ministru jista' jipprovdi permezz ta' avviż ippubblikat fil-Gazzetta.

(4) Għall-aħjar eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, is-Suprintendent jista' jistabbilixxi kumitati konsultattivi kif ikun meħtieg.

4. Is-Suprintendent għandu, fi żmien mhux aktar minn tliet (3) xhur minn meta jiġi fis-seħħ dan l-Att, joħroġ linji gwida fir-rigward tal-proċeduri għal-liċenzjar ta' krematorju taħt dan l-Att. Linji gwida.

5. Is-Suprintendent jista' jagħżel li jiddelega xi setgħat u funzjonijiet li huwa għandu lil xi persuna fl-uffiċċju tiegħu: Delega tal-funzjonijiet.

Iżda din id-delega tista' ssir fir-rigward ta' taqsimiet differenti jew artikoli differenti ta' dan l-Att, lil persuni jew entitajiet differenti, jew lil taħlita ta' dawn, li jkunu suġġett għad-direzzjoni tas-Suprintendent, u tista' tkun revokata f'kull ħin.

TAQSIMA III
TIĦADDIM TA' KREMATORJI

Liċenzja għat-tħaddim ta' krematorju.

6. Mingħajr ħsara għal kull permess meħtieġ minn kull entità oħra, ħadd ma jista' jiftaħ jew jopera krematorju f'Malta mingħajr liċenzja valida maħruġa mis-Suprintendent.

Preżentata u eżaminar ta' applikazzjonijiet.

7. (1) Applikant għandu japplika mas-Suprintendent għal liċenzja biex jiftaħ jew jopera krematorju fil-post kif speċifikat minnu fil-formula kif provduta fil-linji gwida maħruġa skont l-artikolu 4.

(2) Il-ħruġ jew tiġdid ta' liċenzja mis-Suprintendent isir mingħajr preġudizzju għall-ħtieġa ta' kull liċenzja jew awtorizzazzjoni oħra taħt kull liġi oħra jew kull awtorità oħra.

Faċilitajiet tal-krematorju.

8. Mingħajr ħsara għal kull kundizzjoni oħra li tista' tiġi imposta minn żmien għall-ieħor, kull krematorju għandu jkollu, tal-inqas:

(a) kamra mortwarja;

(b) kamra tal-espożizzjoni;

(ċ) faċilitajiet adegwati biex titneħħa kull materja barranija qabel il-kremazzjoni;

(d) kamra tal-kremazzjoni; u

(e) spazju fejn il-fdalijiet tal-kremazzjoni jistgħu jiġu miżmuma.

Ċertifikat tal-Liċenzja.

9. (1) Hekk kif is-Suprintendent iqis li applikazzjoni hija sodisfaċenti, għandu joħroġ Ċertifikat tal-Liċenzja, flimkien ma' kull kundizzjoni ta' liċenzja, liema liċenzja għandha tkun valida għal ħames (5) snin mid-data tal-ħruġ tagħha.

(2) L-operatur għandu, f'kull ħin, juri dan iċ-Ċertifikat tal-Liċenzja, jew kopja tiegħu, f'post prominenti fil-krematorju.

Tiġdid jew trasferiment ta' liċenzja.

10. (1) Operatur għandu japplika mas-Suprintendent għal tiġdid tal-liċenzja fi żmien mhux inqas minn tliet (3) xhur qabel l-iskadenza tal-liċenzja.

(2) Is-Suprintendent għandu jġedded il-liċenzja biss jekk il-krematorju huwa mħaddem skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att wara li ssir spezzjoni mis-Suprintendent u jiġi kkonfermat li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ġew rispettati.

(3) Is-Suprintendent jista' jaċċetta trasferiment ta' liċenzja lil operatur ieħor, jekk ikun sodisfatt li r-rekwiżiti huma rispettati:

Iżda t-trasferiment ikun mingħajr preġudizzju għall-validità u l-eżekuzzjoni ta' kull kundizzjoni ta' liċenzja imposta mis-Suprintendent:

Iżda wkoll dan it-trasferiment minn operatur għal ieħor

m'għandux ifisser li jippermetti t-trasferiment fiżiku tal-post tal-krematorju.

11. (1) Is-Suprintendent jista' jiċħad applikazzjoni jekk ma tkunx skont dan l-Att jew kwalunkwe rekwiżit ieħor speċifikat mill-Ministru permezz ta' regolamenti minn żmien għal żmien. Ċaħda.

(2) Iċ-ċaħda, flimkien mar-raġunijiet taċ-ċaħda, għandha tkun notifikata bil-miktub permezz ta' posta reġistrata lill-applikant fi żmien xahar mid-data minn meta tkun ippreżentata l-applikazzjoni.

12. (1) Is-Suprintendent għandu d-dritt li jirrevoka jew jissospendi liċenzja f'kull żmien, permezz ta' ordni maħruġa lill-operatur, jekk l-operatur: Revoka jew sospensjoni ta' liċenzja.

(a) kiser kundizzjoni tal-liċenzja;

(b) kiser dispożizzjoni ta' dan l-Att, jew kull Att jew *policy* relevanti; jew

(ċ) jostakola, ifixkel, jew ixekkel lil xi persuna milli taqdi d-dmirijiet u l-obbligi tagħha taħt dan l-Att.

(2) Is-Suprintendent għandu jirrevoka jew jissosspendi l-liċenzja wara li jitħejja rapport li jindika r-raġunijiet għaliex il-liċenzja għandha tkun revokata jew sospiża:

Iżda dan ir-rapport għandu jinkludi wkoll prova ta' twissija lill-operatur li l-liċenzja se tiġi revokata jew sospiża fin-nuqqas li tittieħed azzjoni neċessarja fi żmien stipulat.

(3) Ir-revoka jew sospensjoni bil-miktub, flimkien mar-raġunijiet għal tali deċiżjoni, għandhom ikunu notifikati lill-operatur permezz ta' att ġudizzjarju:

Iżda din ir-revoka jew sospensjoni għandha jkollha effett mid-data tan-notifika.

(4) Mingħajr ħsara għas-subartikolu (2), meta s-Suprintendent ikun sodisfatt li hemm raġunijiet ta' urġenza għar-revoka jew sospensjoni, għandu permezz ta' ordni notifikata lill-operatur, jirrevoka jew jissosspendi liċenzja mingħajr ma jagħti twissija.

(5) Mal-ewwel possibbiltà, wara li tiġi notifikata l-ordni, is-Suprintendent għandu jwaħħal kopja tal-ordni f'post prominenti fil-fond użat, u kull persuna li tgħarraq, tħassar, tiskura, tagħmel ħsara jew tneħħi l-kopja tal-ordni, tkun ħatja ta' ksur ta' dan l-artikolu.

(6) Ordni ma jibqax ikollha effett mal-ħruġ ta' ċertifikat maħruġ mis-Suprintendent li juri li huwa sodisfatt li kull miżura korrettiva ttieħdet mill-operatur.

(7) Kull operatur li ma jkunx konformi ma' ordni jkun ħati ta' ksur ta' dan l-artikolu.

(8) Kull spiża raġonevoli magħmula mis-Suprintendent biex jesegwixxi ordni taħt dan l-artikolu tkun irkuprata bħala dejn ċivili mill-operatur lil min tkun inħarġet l-ordni.

(9) Il-Gvern, is-Suprintendent, u kull uffiċjal pubbliku li qiegħed jaġixxi skont istruzzjonijiet jew awtorità tas-Suprintendent ma jkunx responsabbli għal danni għal atti magħmula *in buona fede* skont dan l-artikolu.

Għeluq permanenti ta' krematorju.

13. (1) L-operatur għandu jinforma lis-Suprintendent bil-miktub bl-intenzjoni tiegħu li jagħlaq il-krematorju tal-inqas sitt (6) xhur qabel l-aħħar ġurnata tat-tħaddim tal-krematorju.

(2) Is-Suprintendent għandu jikkonferma li rċieva dan id-dokument u għandu joħroġ avviż fil-Gazzetta li għandha wkoll tindika l-aħħar ġurnata tat-tħaddim tal-krematorju.

(3) Minnufih meta jingħalaq krematorju, l-operatur għandu jagħti lis-Suprintendent ir-reġistru, flimkien mal-fdalijiet tal-kremazzjoni kollha li kienu miżmuma fil-krematorju.

TAQSIMA IV
IR-REĠISTRU NAZZJONALI TAL-KREMAZZJONI

Ir-Reġistru Nazzjonali ta' Kremazzjoni.

14. (1) Għandu jkun hemm Reġistru Nazzjonali tal-Kremazzjoni li jkun miżmum mis-Suprintendent, fil-forma fiżika jew elettronika, skont kif determinat mill-Ministru.

(2) Ir-Reġistru Nazzjonali għandu jżomm l-informazzjoni skont il-provvedimenti ta' dan l-artikolu u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u skont kif mitlub minn żmien għal żmien, u kif ġej:

(a) dettalji tal-persuni li jgħixu f'Malta li jixtiequ jkunu kkremati wara mewthom;

(b) ix-xewqat ta' dawn il-persuni fir-rigward iż-żamma jew it-tifrix tal-fdalijiet ta' kremazzjoni; u

(ċ) dettalji tal-persuni li jiddikjaraw b'mod espress li ma jridux ikunu kkremati wara mewthom.

(3) Ir-Reġistru Nazzjonali huwa l-uniku reġistru ta' validità legali għall-iskopijiet ta' kremazzjoni taħt dan l-Att.

(4) Ir-Reġistru Nazzjonali m'għandux jiġi kkunsidrat li jorbot b'mod legali l-Istat jew dawn il-persuni li ġejjin:

(a) il-konjuġi, sieħeb f'unjoni ċivili, jew koabitant tal-persuna mejta; jew fin-nuqqas:

(i) ġenitur jew wild tal-persuna mejta, jew fin-nuqqas;

(ii) kwalunkwe qarib ieħor li jgħix flimkien mal-persuna mejta, jew fin-nuqqas;

(iii) is-Suprintendent; jew

(b) fil-każ ta' tarbija li twieldet mejta, il-ġenituri ta' dik it-tarbija li twieldet mejta, jew fin-nuqqas, is-Suprintendent; jew

(ċ) it-tutur jew kustodju legali tal-persuna l-mejta li kienet soġġetta għal tutela jew kustodja, jew fin-nuqqas, is-Suprintendent; jew

(d) is-Suprintendent.

Reġistrazzjoni.

15. (1) Is-Suprintendent għandu jirreġistra persuna skont dan l-artikolu jekk din il-persuna:

(a) għandha sittax-il (16) sena;

(b) mhijiex legalment interdetta jew inabilitata;

(ċ) tkun għamlet hekk b'mod voluntarju, u b'mod ħieles; u

(d) tkun ingħatat l-informazzjoni kollha neċessarja dwar it-tifsira u l-konsegwenzi ta' reġistrazzjoni taħt dan l-Att.

(2) Is-Suprintendent għandu jemenda r-Reġistru Nazzjonali meta jara li jkun meħtieġ jew xieraq biex jiġu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att bl-aħjar mod possibbli, u partikolarment biex jiżgura l-eżattezza tal-informazzjoni miżmuma fir-Reġistru Nazzjonali, jew biex jinżamm aġġornat, jew biex jikkoreġi l-informazzjoni miżmuma fih.

(3) Huwa d-dmir tas-Suprintendent li jara li l-ipproċessar tal-informazzjoni miżmuma fir-Reġistru Nazzjonali jsir skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data:

Kap. 586.

Iżda dik l-informazzjoni dwar persuna partikolari għandha, għall-iskop ta' dan l-Att, tkun aċċessata biss wara l-mewt tagħha biex jiġi determinat jekk dik il-persuna kenitx irreġistrat ix-xewqat tagħha fir-rigward tal-kremazzjoni.

Tħassir ta' reġistrazzjoni.

16. Persuna li tkun irreġistrat ix-xewqat tagħha taħt dan l-Att tista' f'kull żmien tirtira din ix-xewqa u tapplika għat-tħassir ta' reġistrazzjoni mas-Suprintendent li għandu minnufih jirreġistra din l-informazzjoni u jħassar ir-reġistrazzjoni ta' din il-persuna:

Iżda dan it-tħassir ta' reġistrazzjoni ma jwaqqafx lil din il-

persuna milli terġa' tirreġistra x-xewqa tagħha mill-ġdid skont dan l-Att.

Mewt ta' persuna li mhijiex reġistrata.

17. Mal-mewt ta' persuna li mhijiex reġistrata skont dan l-Att, l-għażla bejn kremazzjoni jew dfin ta' dik il-persuna mejta għandha tittieħed minn:

(a) il-konjuġi, sieħeb f'unjoni ċivili, jew koabitant tal-persuna mejta; jew fin-nuqqas:

(i) ġenitur jew wild tal-persuna mejta, jew fin-nuqqas;

(ii) kwalunkwe qarib ieħor li jgħix flimkien mal-persuna mejta, jew fin-nuqqas;

(iii) is-Suprintendent; jew

(b) fil-każ ta' tarbija li twieldet mejta, il-ġenituri ta' dik it-tarbija li twieldet mejta, jew fin-nuqqas, is-Suprintendent; jew

(ċ) it-tutur jew kustodju legali tal-persuna l-mejta li kienet soġġetta għal tutela jew kustodja, jew fin-nuqqas, is-Suprintendent; jew

(d) is-Suprintendent.

TAQSIMA V
KREMAZZJONI

Fejn issir il-kremazzjoni.

18. Il-kremazzjoni tista' ssir biss ġewwa krematorju li għandu liċenzja valida maħruġa mis-Suprintendent skont dan l-Att.

Fdalijiet umani għandhom jiġu trattati b'dinjità.

19. (1) L-operatur għandu jara li l-fdalijiet umani kollha jiġu trattati b'dinjità u rispett fil-ħinijiet kollha fil-krematorju.

(2) Ebda parti minn dan l-Att m'għandu jfixkel jew iwaqqaf il-prattika ta' twemmin, opinjoni, jew reliġjon ta' persuna:

Iżda dan it-twemmin, opinjoni, jew reliġjon ta' persuna tinkludi wkoll riferenza għal nuqqas tal-istess.

(3) Kull krematorju għandu jimxi skont il-Kodiċi ta' Prattika ta' Kremazzjoni kif provdut fl-Iskeda II.

Applikazzjoni għall-kremazzjoni.

20. (1) Applikazzjoni biex jiġu kkremati fdalijiet umani għandha tiġi ppreżentata lil krematorju permezz tal-formula indikata fl-Iskeda I.

(2) Din l-applikazzjoni tista' tiġi ppreżentata biss minn:

(a) il-konjuġi, sieħeb f'unjoni ċivili, jew koabitant

tal-persuna mejta; jew fin-nuqqas:

(i) ġenitur jew wild tal-persuna mejta, jew fin-nuqqas;

(ii) kwalunkwe qarib ieħor li jgħix flimkien mal-persuna mejta, jew fin-nuqqas;

(iii) is-Suprintendent; jew

(b) fil-każ ta' tarbija li twieldet mejta, il-ġenituri ta' dik it-tarbija li twieldet mejta, jew fin-nuqqas, is-Suprintendent; jew

(ċ) it-tutur jew kustodju legali tal-persuna l-mejta li kienet soġġetta għal tutela jew kustodja, jew fin-nuqqas, is-Suprintendent; jew

(d) is-Suprintendent.

(3) Din l-applikazzjoni m'għandhiex tiġi aċċettata, u l-ebda kremazzjoni m'għandha sseħħ, jekk flimkien mal-applikazzjoni ma jiġix ippreżentat:

(a) ċertifikat mediku li jindika l-kawża tal-mewt tal-persuna mejta, maħruġ minn tabib; jew

(b) f'każ ta' tarbija li titwieled mejta, ċertifikat mediku li jiċċertifika li t-tarbija twieldet mejta, maħruġ minn tabib jew qabla reġistrata; u

(ċ) fil-każijiet meta tkun saret inkjesta, digriet maħruġ mill-Maġistrat, li jawtorizza r-rilaxx tal-ġisem għall-kremazzjoni; u

(d) il-permess neċessarju skont l-artikolu 141 tal-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija. Kap. 10.

21. (1) Tarbija li tkun twieldet mejta tista' tkun ikkremata skont dan l-Att. Kremazzjoni ta' tarbija li tkun twieldet mejta.

(2) F'każ li l-applikant jitlob fl-applikazzjoni għall-kremazzjoni, trabi li jkunu twieldu mejta mill-istess tqala jistgħu jiġu kkremati flimkien.

(3) Jekk l-applikant jitlob fl-applikazzjoni għall-kremazzjoni, u jekk il-ġenitur li miet waqt il-ħlas tat-tarbija li tkun twieldet mejta jew trabi li jkunu twieldu mejta ma jkunx iddikjara b'mod espress mod ieħor fir-Reġistru Nazzjonali, il-ġenitur li jkun miet u tarbija li tkun twieldet mejta jew it-trabi li jkunu twieldu mejta jistgħu jiġu kkremati flimkien.

Tneħħija ta' materja barranija.

22. (1) L-applikant u kull persuna li takkompanjah tista' titlob ftit ħin mal-fdalijiet umani fil-kamra ta' espożizzjoni.

(2) L-operatur għandu jara li kull materja barranija titneħħa mill-fdalijiet umani qabel ma ssir il-kremazzjoni.

(3) L-operatur għandu jagħti kull materja barranija li tkun tneħħiet lill-applikant.

Kremazzjoni.

23. (1) Wara t-tneħħija ta' kull materja barranija, il-fdalijiet umani għandhom jitpoġġew fil-kontenitur tal-kremazzjoni biex jinbeda l-proċess ta' kremazzjoni.

(2) Wara t-tlestija tal-proċess ta' kremazzjoni, il-fdalijiet ikkremati għandhom jitpoġġew f'kontenitur tal-kremazzjoni temporanju jew urna, skont il-każ, u mogħtija lill-applikant, flimkien maċ-Ċertifikat ta' Kremazzjoni.

Reġistrazzjoni ta' kremazzjonijiet.

24. (1) Kull krematorju għandu jkollu u jżomm reġistru magħruf bħala r-Reġistru ta' Kremazzjonijiet.

(2) L-operatur għandu f'kull ħin ikun responsabbli għaż-żamma tar-reġistru.

(3) L-operatur għandu jaċċerta li r-reġistru jista' jiġi spezzjonat minn kull persuna awtorizzata mill-Qorti permezz ta' digriet, jew mis-Suprintendent, f'kull ħin:

Iżda f'każ li l-krematorju ma jibqax jitħaddem, ir-reġistru għandu jkun depożitat mas-Suprintendent skont l-artikolu 13.

(4) Għall-iskop ta' proċeduri ġudizzjarji, estratt mir-reġistru li jkun awtentikat huwa prova suffiċjenti li l-kremazzjoni fil-fatt seħħet.

Kontenut tar-reġistru.

25. (1) L-operatur għandu jżomm rendikont tal-kremazzjonijiet kollha li jkunu saru minnu fir-reġistru.

(2) L-operatur għandu jżomm l-informazzjoni skont dan l-artikolu u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kif jipprovdi l-Ministru permezz ta' regolamenti minn żmien għal żmien, kif ġej:

(a) in-numru ta' reġistrazzjoni tal-kremazzjoni mogħti mill-operatur;

(b) l-isem u numru ta' identifikazzjoni tal-persuna kkremata, u f'każ ta' tarbija li tkun twieldet mejta, l-isem;

(ċ) id-data tal-mewt jew meta twieldet it-tarbija li tkun twieldet mejta;

(d) l-isem u n-numru ta' identifikazzjoni tal-applikant;

(e) l-applikazzjoni għall-kremazzjoni;

(f) id-data tal-kremazzjoni; u

(g) informazzjoni relatata maż-żamma jew mat-tifrix tal-fdalijiet ta' kremazzjoni.

TAQSIMA VI
ŻAMMA JEW TIFRIX TA' FDALIJIET TA' KREMAZZJONI

Żamma jew tifrix.

26. Fdalijiet ta' kremazzjoni jistgħu jinżammu jew jiġu mferrxa skont dan l-Att.

Urni jew fdalijiet ta' kremazzjoni għandhom jitqiesu *extra commercium*.

27. F'kull każ, kull urna li fiha fdalijiet ta' kremazzjoni, jew il-fdalijiet ta' kremazzjoni nfushom, huma meqjusa *extra commercium*.

Żamma ta' fdalijiet ta' kremazzjoni.

28. (1) Fdalijiet ta' kremazzjoni jistgħu jinżammu f'urna.

(2) Wara li ssir il-kremazzjoni, l-operatur għandu jpoġġi l-fdalijiet ta' kremazzjoni fl-urna magħżula, jissiġillaha, u jagħtiha lill-applikant.

(3) Urna tista' tkun:

(a) miżmuma f'residenza privata;

(b) murija f'binja, bil-permess bil-miktub ta' sid ta' din ir-residenza privata;

(ċ) midfuna f'qabar, bil-permess neċessarju skont l-artikolu 141 tal-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija;

Kap. 10.

(d) midfuna fil-baħar, ħlief f'postijiet rikonoxxuti għall-għawm jew portijiet; jew

(e) impoġġija f'*columbarium*.

Tifrix ta' fdalijiet ikkremati.

29. (1) Wara l-kremazzjoni, l-operatur għandu jpoġġi l-fdalijiet ta' kremazzjoni ġewwa kontenitur magħluq u jagħtih lill-applikant.

(2) Fdalijiet ta' kremazzjoni jisgħu jiġu mferrxa:

(a) fil-baħar, ħlief f'postijiet rikonoxxuti għall-għawm jew portijiet;

(b) minn ajruplan;

(ċ) f'residenza privata, bil-kunsens bil-miktub ta' sid ir-residenza privata;

(d) fi spazju miftuħ speċifikat għat-tifrix tal-fdalijiet

ta' kremazzjoni.

(3) It-tifrix ta' fdalijiet ta' kremazzjoni f'żoni pubbliċi mhuwiex permess.

Meta l-fdalijiet ta' kremazzjoni ma jkunux miġbura.

30. Meta l-applikant jiddikjara li ma jridx jingħata l-fdalijiet ta' kremazzjoni, jew meta l-fdalijiet ta' kremazzjoni ma jkunux miġbura fi żmien sitt xhur minn meta tkun saret il-kremazzjoni, l-operatur għandu jpoġġi dawn il-fdalijiet ta' kremazzjoni f'urna, liema urna għandha tkun immarkata b'mod tajjeb u miżmuma f'dik il-parti tal-krematorju rriżervat għaż-żamma tal-fdalijiet ta' kremazzjoni.

TAQSIMA VII
INFURZAR

Setgħa ta' dħul u spezzjoni tal-post u għotja ta' informazzjoni.

31. (1) Is-Suprintendent għandu s-setgħa li jidħol fil-post li jintuża bħala krematorju biex jiġi spezzjonat it-tħaddim tal-krematorju:

Iżda s-Suprintendent għandu jispezzjona kull krematorju b'mod regolari, u tal-inqas darba fis-sena.

(2) Is-Suprintendent għandu s-setgħa li:

(a) f'kull ħin raġonevoli u mingħajr pre-avviż, jidħol u jispezzjona l-fond użat bħala krematorju biex jara jekk l-attività hijiex issir skont il-kundizzjonijiet tal-liċenzja;

(b) jispezzjona kull tagħmir, reġistru u rendikonti miżmuma mill-krematorju;

(ċ) jintervista kull persuna li tista' tkun f'pożizzjoni li tagħti informazzjoni dwar it-tħaddim tal-krematorju;

(d) jingħata kopji ta' kull dokument jew rendikont tal-krematorju; u

(e) jagħmel kull azzjoni li tista' tkun neċessarja taħt dan l-Att u regolamenti magħmula taħtu.

Setgħa li tintalab informazzjoni.

32. Is-Suprintendent jista' f'kull ħin jitlob lill-operatur jagħti, mingħajr dewmien, kull informazzjoni relatata mas-servizzi offerti mill-krematorju, li hija neċessarja jew meħtieġa li tintalab għall-iskopijiet ta' dan l-Att jew regolamenti magħmula taħtu.

TAQSIMA VIII
APPELLI

Appelli.

33. (1) Kull persuna li tħossha aggravata minn deċiżjoni meħuda mis-Suprintendent taħt dan l-Att għandha tippreżenta appell quddiem it-Tribunal.

(2) Dan l-appell għandu jsir permezz ta' rikors ippreżentat quddiem ir-reġistru tat-Tribunal fi żmien għoxrin (20) ġurnata mid-data li d-deċiżjoni tkun ġiet notifikata bil-miktub lill-parti appellanti:

Iżda r-rikors ta' appell għandu jkun notifikat lis-Suprintendent, li għandu, fi żmien mhux aktar tard minn għoxrin (20) ġurnata, jippreżenta r-risposta tiegħu quddiem ir-reġistru tat-Tribunal.

(3) Kull parti tal-appell li tħossha aggravata minn deċiżjoni tat-Tribunal tista' tappella quddiem il-Qorti tal-Appell skont l-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva. Kap. 490.

(4) L-appell għandu jsir permezz ta' rikors ippreżentat fir-reġistru ta' dik il-qorti fi żmien għoxrin (20) ġurnata mid-data tad-deċiżjoni tat-Tribunal.

TAQSIMA IX
MIXXELLANJI

34. Wieħed jista' jippreżenta applikazzjoni lil krematorju biex tintalab il-kremazzjoni ta' fdalijiet umani ta' persuna mejta li mietet barra minn Malta: Ġarr ta' katavri lejn Malta.

Iżda s-Suprintendent jista' ma jaċċettax din l-applikazzjoni fl-interess tas-saħħa pubblika.

35. Krematorju jista' jibgħat il-fdalijiet ta' kremazzjoni, f'urna magħluqa, lill-indirizz barra minn Malta mogħti mill-applikant. Ġarr ta' fdalijiet ta' kremazzjoni minn Malta.

36. L-artikoli 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143 u 146 tal-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal kull krematorju. Applikabilità. Kap. 10.

37. (1) Kull persuna li tikser id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew regolamenti magħmula taħtu hija ħatja ta' reat taħt dan l-Att. Reati.

(2) Kull min jiftaħ jew iħaddem krematorju mingħajr liċenzja valida skont dan l-Att, f'każ ta' ħtija, jista' jeħel piena ta' ħabs għal perjodu ta' mhux inqas minn sentejn (2) u mhux aktar minn ħames (5) snin, u multa ta' mhux inqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn tletin elf euro (€30,000), jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(3) Kull persuna li, b'rabta ma' kull materja taħt dan l-Att, u taħt ir-regolamenti magħmula taħtu skont dan l-Att:

(a) jikser xi dispożizzjoni ta' dan l-Att; jew

(b) jagħti informazzjoni materjali li dik il-persuna taf li hija falza, jew b'mod negliġenti jagħti informazzjoni materjali li hija falza; jew

(ċ) b'intenzjoni li jqarraq, jimmanifattura, jipprovdi, jibgħat, jew jagħmel użu ta' kull dokument li huwa falz b'mod materjali; jew

(d) xjentement jew b'negliġenza jagħmel dikjarazzjoni żbaljata jew entrata fir-reġistru jew reġistri jew f'kull dokument miżmum jew mogħti taħt dan l-Att jew taħt dawn ir-regolamenti magħmula taħtu; jew

(e) jirrifjuta b'mod illegali jew jonqos milli jirrispondi fl-aħjar mod possibbli kull mistoqsija magħmula mis-Suprintendent fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu jew jonqos milli jikkopera mas-Suprintendent; jew

(f) jirrifjuta b'mod illegali jew jonqos milli jimxi skont kull obbligu taħt dan l-Att jew regolamenti magħmula skont dan l-Att; jew

(g) iwaqqaf lis-Suprintendent fil-qadi ta' dan l-obbligu taħt dan l-Att jew kull regolament magħmul skont dan l-Att,

ikun ħati ta' reat kontra dan l-Att.

(4) Bla ħsara għas-subartikolu (2), kull persuna li tkun ħatja ta' reat kontra dan l-Att jew regolamenti magħmula taħtu teħel, meta tinstab ħatja, priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sitt (6) xhur, jew multa ta' mhux inqas minn ħamest elef euro (€5,000) u mhux aktar minn ħmistax-il elf euro (€15,000), jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Setgħa tal-Ministru biex jagħmel regolamenti.

38. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti sabiex id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ikunu jistgħu jitwettqu aħjar, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn aktar qabel imsemmi jista', permezz ta' regolamenti, jipprovdi dwar dak kollu li jista' jkun jew għandu jkun provdut, u jipprovdi għal kull materja li għandha x'taqsam mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

SKEDA I
(Artikolu 20)

FORMULA A
APPLIKAZZJONI GĦALL-KREMAZZJONI
TA' FDALIJIET UMANI

TAQSIMA 1 **DETTALJI TAL-APPLIKANT**	
ISEM	
KUNJOM	
NUMRU TAL-KARTA TAL-IDENTITÀ / NUMRU TAL-PASSAPORT	
INDIRIZZ	
NUMRU TELEFONIKU	
INDIRIZZ ELETTRONIKU	
TAQSIMA 2 **DETTALJI TAL-MEJJET**	
ISEM	
KUNJOM	
NUMRU TAL-KARTA TAL-IDENTITÀ / NUMRU TAL-PASSAPORT	
INDIRIZZ	

TAQSIMA 3 APPLIKAZZJONI GĦALL-KREMAZZJONI		
INDIKA FEJN JGĦODD:	Jien il-konjuġi/sieħeb f'unjoni ċivili/ koabitant tal-mejjet	
	Jien ġenitur tat-tarbija li twieldet mejta	
	Jien tutur jew kustodju tal-persuna l-mejta li kienet soġġetta għal tutela jew kustodja	
	Jien ġenitur jew wild tal-persuna mejta	
	Jien qarib li ngħix flimkien mal-persuna mejta	
	Jien is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika	
TAQSIMA 4 ŻAMMA JEW TIFRIX TA' FDALIJIET TA' KREMAZZJONI		
INDIKA FEJN JGĦODD:	Il-mejjet iddikjara x-xewqa fir-Reġistru Nazzjonali li jkun kremat	
	Il-mejjet iddikjara x-xewqa fir-Reġistru Nazzjonali li l-fdalijiet tal-kremazzjoni jinżammu	
	Il-mejjet iddikjara x-xewqa fir-Reġistru Nazzjonali li l-fdalijiet tal-kremazzjoni jiġu mferrxa	
	Il-mejjet ma ddikjara l-ebda xewqa fir-Reġistru Nazzjonali	
	Nixtieq inżomm il-fdalijiet tal-kremazzjoni	
	Nixtieq inferrex il-fdalijiet tal-kremazzjoni	
	Ma nixtieqx li nirċievi l-fdalijiet tal-kremazzjoni	

Agħti aktar informazzjoni jew dettalji rigward dak indikat hawn fuq, pereżempju fejn se jinżammu jew jiġu mferrxa l-fdalijiet tal-kremazzjoni:

TAQSIMA 5
KONFERMA TAL-FATTI DIKJARATI

Qiegħed napplika għall-kremazzjoni tal-fdalijiet umani ta':	*Isem tal-mejjet*	*Numru tal-identità*

Safejn naf jiena, nikkonferma li l-fatti mogħtija f'din l-applikazzjoni huma vera. Jiena naf li huwa reat li nagħmel dikjarazzjoni li xjentement naf li hija falza f'din l-applikazzjoni.

Nikkonferma l-identità tiegħi u li għandi tal-inqas sittax-il sena.

Flimkien ma' din l-applikazzjoni, qiegħed nippreżenta certifikat mediku li jindika l-kawża tal-mewt, maħruġ minn tabib / certifikat mediku li jindika li tarbija twieldet mejta maħruġ minn tabib jew qabla reġistrata / digriet tal-Qorti maħruġ minn Maġistrat, li jawtoriżża r-rilaxx ta' ġisem għall-kremazzjoni / permess tas-Suprintendent.

IFFIRMAT	
ISEM U KUNJOM	
DATA	

SKEDA II
(Artikolu 19)

KODIĊI TA' PRATTIKA TA' KREMAZZJONI

A. AĠIR

Il-kremazzjoni ta' fdalijiet umani hija okkażjoni ta' emozzjonijiet qawwija għas-superstiti. L-istaff tal-krematorju għandu, fl-aħjar mod possibbli għalihom, joħolqu u jżommu atmosfera ta' dinjità u reverenza u rispett tul il-proċedura kollha u l-faċilitajiet.

B. *STAFF*

L-operatur għandu jiżgura li l-istaff kollu huwa istruwit b'mod tajjeb fil-proċeduri tekniċi u etiċi.

Ċ. KREMAZZJONI

Il-fdalijiet umani li jinġiebu lill-krematorju, kemm jekk għal servizz qabel il-kremazzjoni, jew għall-kremazzjoni mingħajr servizzi, għandhom jiddaħħlu mill-entratura prinċipali.

Jekk is-servizz ma jkunx se jingħata minnufih, il-fdalijiet umani għandhom b'mod immedjat jitpoġġew u jinżammu f'żona appożita, sikura u sana ġewwa l-krematorju.

Hekk kif kull proċedura neċessarja u servizzi jkunu mogħtija, il-kremazzjoni għandha ssir kemm jista' jkun malajr. Il-fdalijiet umani li ma jkunux ġew ikkremati fl-istess ġurnata li jkunu milqugħa fil-krematorju għandhom jitpoġġew f'post sikur u f'kundizzjonijiet sani fil-binja.

Mat-tlestija tal-proċess, il-fdalijiet tal-kremazzjoni kollha għandhom jinġabru skont l-applikazzjoni li tkun saret.

D. IDENTITÀ KORRETTA

Ebda fdalijiet umani m'għandhom jiġu aċċettati f'ebda krematorju sakemm dawn ma jkollhomx id-dettalji neċessarji biex tiġi identifikata l-persuna mejta miżmuma fiha.

Kull attenzjoni għandha tingħata biex jiġi żgurat li l-identifikazzjoni hija waħda korretta tul il-proċess kollu mill-mument li l-fdalijiet umani jaslu fil-krematorju sakemm isir l-iskartar tal-fdalijiet tal-kremazzjoni.

E. KREMAZZJONI SEPARATA

Sakemm mhux provdut mod ieħor skont l-Att dwar il-Kremazzjoni, kull persuna mejta mogħtija lill-krematorju għandha tkun kremata b'mod separat.

F. FDALIJIET TAL-KREMAZZJONI

Kull attenzjoni għandha tingħata biex jiġi żgurat li l-fdalijiet tal-kremazzjoni, wara t-tneħħija mill-makkinarju tal-kremazzjoni, għandhom jinżammu separati u mmarkati adegwatament.

Il-fdalijiet tal-kremazzjoni għandhom jitpoġġew f'kontenitur separat biex isir l-aħħar tifrix. F'każ li dawn għandhom jinżammu mill-krematorju, dawn għandhom ikunu miżmuma b'reverenza u rispett.

G. MAKKINARJU TAL-KREMAZZJONI U GĦODDA ANĊILLARI

Il-makkinarju tal-kremazzjoni u kull għodda anċillari użata fil-krematorju għandhom ikunu miżmuma b'mod tajjeb u skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manufattur, u skont kull Att jew Politika li tista' tkun fis-seħħ minn żmien għal żmien.

H. REGOLAMENTI STATUTORJI

Kull kremazzjoni għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kremazzjoni u regolamenti magħmula taħtu, u kull leġiżlazzjoni oħra magħmula sussegwentement.